

1501119-57.2021.8.26.0495
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Elton Isamu Chinen
Comarca: Registro
Foro: Foro de Registro
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 03/08/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WILLIAM HIDEO HIRATA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.
WILLIAM HIDEO HIRATA, qualificado à fls. 06, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 31 de agosto de 2021, por volta das 10h, na Rua Lúcio Marquês, nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Registro
Foro de Registro
2ª Vara
Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

1501119-57.2021.8.26.0495 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501119-57.2021.8.26.0495
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WILLIAM HIDEO HIRATA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.
WILLIAM HIDEO HIRATA, qualificado à fls. 06, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 31 de agosto de 2021, por volta das 10h, na Rua Lúcio Marquês, nº 272, centro, nesta cidade e Comarca de Registro, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.20200), guardava para fins de tráfico, 02 duas porções de maconha, com peso aproximado de 27,61g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Recebida a denúncia (fls. 137), o acusado deu-se por citado e apresentou resposta à

acusação por intermédio de advogado constituído (fls. 162/164).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu (fls. 397/398).

Em alegações finais, postulou o Ministério Público a procedência da acusação (fls. 402/408), enquanto a Defesa sustentou a aplicação de penas mínimas e benesses legais (fls. 413/418).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Materialidade do delito de tráfico ilícito comprovada pelo exame químico toxicológico de fls. 119/120, com resultado positivo para maconha, reforçado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14) e laudo de constatação provisória encartados (fls. 15/16), de modo a não haver dúvidas de que a substância apreendida se trata de entorpecente catalogado na Lista de Substâncias de Uso Proscrito no Brasil.

A autoria é certa.

Segundo depoimento dos policiais civis, Marival José Ribeiro e Rogério Abrahão Pereira, a delegacia especializada já vinha investigando o réu WILLIAN, o qual vendia porções de maconha de qualidade diferenciada, vendendo para usuários de classe média e alta da cidade de Registro, sendo que armazenava as porções de entorpecentes no interior de sua residência, situada na rua Lúcio Marquês, 272 - centro de Registro, sendo que os usuários faziam contato com ele através de aplicativo de aparelho celular encomendando as drogas; que em decorrência, foi elaborado relatório de investigações e encaminhado ao Poder Judiciário, sendo decretada pela Justiça ordem de busca e apreensão domiciliar, expedida nos autos do Processo Digital n.º 1500937-71.2021.8.26.0495 da Segunda Vara da Comarca de Registro; que no curso das investigações, obtiveram a informação de que o Willian Hirata faz as entregas das drogas aos usuários se utilizando de uma motocicleta HONDA/C100 BIZ de cor preta, placa DEP7637/Registro-SP; que em decorrência, na data dos fatos, com apoio de outros policiais, se deslocaram ao local apontado, onde se encontravam presentes Willian Hideo Hirata, bem como a genitora dele e um irmão de William, maior de idade, os quais segundo investigações policiais, não tem envolvimento com as atividades ilícitas perpetradas por Willian Hirata; que Willian tomou conhecimento do mandado judicial de busca e apreensão expedido pela Justiça e foi cientificado do seu teor, não oferecendo resistência e passando a acompanhar as buscas no local; localizaram, no interior do quarto de Willian Hirata, no interior de um criado-mudo que se encontrava ao lado da cama, duas porções de maconha, embaladas em plástico filme, prontas para venda, uma balança de precisão contendo vestígios de maconha, uma faca contendo vestígios da referida droga, um rolo de filme plástico parcialmente utilizado, bem como a quantia de R\$ 341,00 (trezentos e quarenta e um reais) em dinheiro; que indagado a respeito, Willian Hideo Hirata admitiu que as porções de maconha encontradas no interior de seu quarto lhe pertenciam e eram destinadas a venda, bem como Willian admitiu a propriedade da balança, do rolo de filme plástico e a faca, tendo informado que utiliza tais objetos para cortar, pesar e embalar as porções da maconha em tamanhos menores, para vendê-las aos usuários que o procuram e ainda admitiu que a quantia de R\$ 341,00 encontrada em seu poder obteve com a venda dos entorpecentes; ainda localizaram o aparelho de telefone celular pertencente a Willian, o qual autorizou o acesso aos dados do aparelho, tendo fornecido senha; que verificado o conteúdo das conversas de aplicativo whatsapp efetuadas por Willian com outras pessoas, constatarem haver conversar relacionadas a negociação de venda de maconha, inclusive vídeos gravados por Willian, onde ele exibe as porções de maconha a usuários e faz propaganda da qualidade da referida droga; que localizaram ainda, na garagem da casa, a motocicleta HONDA/C100 BIZ de cor preta, placa DEP7637/Registro-SP, utilizada por Willian para fazer as entregas das (fls. 2 e 3 e gravação em mídia).

O réu foi confesso tanto na fase preambular, quanto em juízo. Confirmou que realizava o tráfico para manter seu comércio de comida japonesa e manter seu vício. Negou apenas que utilizava a moto para entregar a droga. Estava traficando por aproximadamente três meses e confirmou que as conversas extraídas do aplicativo

WhatsApp são de sua autoria. (fls. 4 e gravação em mídia).

Sendo o contexto uníssono, de rigor a procedência da denúncia.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da fixação, atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal e art. 42 da lei de tóxicos, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Sem alterações na etapa intermediária, não se admitindo a redução aquém desse mínimo em vista do entendimento jurisprudencial já sumulado.

Não é o caso de se reconhecer a agravante do art. 61, II, "j" do Código Penal (calamidade pública), ausente comprovação de que o réu tenha se valido ou se beneficiado dessa circunstância de vulnerabilidade ou fragilidade social decorrente da pandemia do COVID-19 para a facilitação da prática do delito.

Na etapa derradeira, entendo possível a aplicação do §4º do art. 33 da lei 11.343/06, na medida em que o réu preenche os requisitos legais, notadamente porque primário, confesso e dada a pouca quantidade de droga efetivamente apreendida.

Logo, aplico o redutor legal e diminuo as penas de 2/3, tornando as reprimendas definitivas em 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, no piso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido na ação penal e, via de consequência, condeno WILLIAM HIDEO HIRATA, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" e §4º, da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, calculados estes no patamar mínimo legal ante sua aparente situação de hipossuficiência econômica.

Presentes os pressupostos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, especificamente por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena substituída, a ser fixado pelo Juízo das Execuções Criminais, e por prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo a entidade assistencial, nos termos do artigo 44, §2º, 46 e 48, todos do Código Penal, tudo sem prejuízo da multa já fixada na condenação original.

Fixo o regime inicial aberto para o caso de conversão da pena restritiva de direito aplicada, na hipótese de ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.

Decreto, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, o perdimento dos bens e valores em dinheiro apreendidos em poder do réu em favor da União, tendo em vista o nexos existente entre a quantia e o tráfico de entorpecentes. Providencie-se o necessário para o seu depósito na conta do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

Faculto o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comunicando-se ao T.R.E. para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Custas na forma da lei.

Publique-se, intímese e cumpra-se.

Registro, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA